

한 국 관 광 공 사 감 사

통보(시정완료)

감 사 명 : 2025년 국내지사 종합감사

제 목 : 팸투어 운영 용역 계약관리 미흡

관계부서 : 〰〰지사

내 용

1. 업무 개요

공사 국내지사는 관할지역 관광콘텐츠의 발굴과 홍보를 목적으로 언론인이나 여행업자, 관광업계 유관인사 등을 초청하는 팸투어(FAM Tour)¹⁾를 실시하고 있으며, 〰〰지사는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 주식회사 〰〰(이하 “계약상대자”라 한다)와 총 4건의 팸투어 운영 용역계약을 체결하였다.

[표 1] 계약상대자와 체결한 팸투어 운영 용역계약 내역(2022. 6. 1.~2025. 9. 30.)

연번	계약일자	계약건명	계약금액(원)	정산금액(원)
1	2023.10.16.~ 2023.10.31.	F1	9,949,000	9,737,000
2	2024.5.13.~ 2024.5.31.	F2	8,586,000	8,254,000
3	2025.4.15.~ 2025.5.2.	F3	6,998,000	6,867,000
4	2025.8.19.~ 2025.9.12.	F4	8,709,000	8,709,000

자료: 〰〰지사 계약대장 재구성

1) 팸투어의 사전적 의미는 “지방 자치 단체나 여행업체 등이 지역별 관광지나 여행 상품 따위를 홍보하기 위하여 사진작가나 여행 전문 기고가, 기자, 블로거, 협력 업체 등을 초청하여 설명회를 하고 관광, 숙박 따위를 제공하는 일”이며, FAM의 어원은 “familiarization”임(국립국어원 「우리말 샘」)

2. 관계 법령 및 판단기준

「관광진흥법」 제3조 제1항 제1호에 여행업은 여행자 또는 운송시설·숙박시설, 그 밖에 여행에 딸리는 시설의 경영자 등을 위하여 그 시설 이용 알선이나 계약 체결의 대리, 여행에 관한 안내, 그 밖의 여행 편의를 제공하는 업이라고 되어 있고, 공사 다수의 부서에서 추진하고 있는 팸투어 용역은 운송·숙박시설 등의 알선, 그 밖에 여행 편의를 제공하는 사업으로서 위 법에서 규정하고 있는 여행업에 해당한다.

그리고 「부가가치세법」 제29조 제1항 및 제3항에 의하면, 재화 또는 용역의 공급에 대한 부가가치세의 과세표준은 해당 과세기간에 공급한 재화 또는 용역의 공급가액을 합한 금액으로 하고, 공급가액은 다음 각 호²⁾의 가액을 말하며, 이 경우 대금, 요금, 수수료, 그 밖에 어떤 명목이든 상관없이 재화 또는 용역을 공급받는 자로부터 받는 금전적 가치 있는 모든 것을 포함하되, 부가가치세는 포함하지 아니한다고 되어 있다.

위 「부가가치세법」의 과세표준과 관련하여 「부가가치세법 기본통칙」에 따르면, 「관광진흥법」에 따른 여행업을 영위하는 사업자의 과세표준은 여행알선용역을 제공하고 받는 수수료이므로 해당 여행알선용역의 공급에 직접 관련되지 아니한 관광객의 운송·숙박·식사 등에 따른 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다고 되어 있다.

이에 공사 재정팀에서는 내부 전산망을 통하여 팸투어 용역 계약상대자의 여행업 여부에 따라 과세표준과 정산방법이 다르다는 점을 공지하고 있는데, 주요내용은 [표 2]와 같다.

2) 1. 금전으로 대가를 받는 경우: 그 대가. 다만, 그 대가를 외국통화나 그 밖의 외국환으로 받은 경우에는 대통령령으로 정한 바에 따라 환산한 가액
2~6. (생략)

[표 2] 재경팀의 팸투어 관련 실비정산 방법 공지내용 요약

계약상대자 구분	용역수수료	정산방법
여행사	여행알선업에 대한 수수료로 통상 실비정산 금액의 10~15% 지급	정액항목과 실비항목을 구분하여 실비정산비용은 과세표준에서 제외
기획사 (일반사업자)	「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제8조에 의거 일반관리비 5%, 이윤 10% 이내 산정	계약금액 전체에 대하여 세금계산서 발행

자료: 재경팀 게시물 내용 재구성

따라서 공사는 팸투어 용역 추진 시 계약상대자의 여행업 등록여부를 확인하고, 여행사와 계약을 체결하는 경우 기획사(일반사업자)와 다른 방식으로 계약금액을 산출하며 정산에 유의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉔지사와 팸투어 용역계약을 체결한 계약상대자는 2024. 11. 4. 여행업 등록을 완료하였다.

따라서 ㉔지사는 계약상대자가 여행업의 등록을 완료한 이후 추진된 2건의 팸투어 용역([표 1]의 연번 3·4에 해당)에서 [표 2]의 여행사 기준으로 일반관리비와 이윤이 아닌 여행알선업에 대한 수수료를 적용하여 계약금액을 산출하고, 실비정산비용은 과세표준에서 제외했어야 한다.

그러나 ㉔지사는 계약상대자의 여행업 등록 사실을 인지하지 못하고 [별표 1] “F3 용역 재정산 내역”, [별표 2] “F4 용역 재정산 내역”과 같이 기획사(일반사업자) 기준으로 계약을 체결·정산하여 각각 353,000원, 367,000원의 대가를 과오 지급하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

국토교통부는 감사결과를 수용하면서 과오 지급한 팸투어 운영 용역계약의 대가 353,000원과 367,000원을 2025. 12. 1. 계약상대자로부터 환수하였고, 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 계약상대자의 업종을 철저히 확인하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 위 감사결과 지적내용에 대하여 과오 지급한 용역계약의 대가 353,000원과 367,000원을 계약상대자로부터 환수하여 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.[통보(시정 완료)]

[별표 1]

F3 용역 재정산 내역

(단위: 원)

구분	내용	계약금액	정산금액	여행업 기준 재정산금액
정액항목	인건비	1,900,000	1,900,000	1,900,000
	정액항목 소계(A)	1,900,000	1,900,000	1,900,000
실비항목	교통비	1,630,200	1,633,300	1,793,300
	식비	712,727	752,160	827,376
	입장료 및 체험료	887,273	743,273	776,000
	기타(보험, 현수막, 명찰, 예비비)	378,609	376,709	401,600
	실비항목 소계(B)	3,608,809	3,505,442	3,798,276
사업비 합계(A+B)		5,508,809	5,405,442	5,698,276
일반관리비	사업비의 5%	275,440	270,272	-
이윤	사업비+일반관리비의 10%	578,425	567,571	
알선수수료	실비항목의 15%	-	-	569,741
부가가치세	과세대상 경비의 10%	636,267	624,329	246,974 ^{주)}
총계(천 원 미만 절사)		6,998,000	6,867,000	6,514,000

주: 정액항목과 알선수수료 합계금액에 대하여 과세
 자료: 산출내역서 및 정산보고서 내용 재구성

[별표 2]

F4 용역 재정산 내역

(단위: 원)

구분	내용	계약금액	정산금액	여행업 기준 재정산금액
정액항목	인건비	2,300,000	2,300,000	2,300,000
	정액항목 소계(A)	2,300,000	2,300,000	2,300,000
실비항목	교통비	1,430,400	1,415,200	1,555,200
	식비	1,827,273	1,813,294	1,994,620
	입장료 및 체험료	745,455	743,637	818,000
	기타(보험, 현수막, 명찰, 예비비)	551,818	582,973	621,022
	실비항목 소계(B)	4,554,945	4,555,104	4,988,842
사업비 합계(A+B)		6,854,945	6,855,104	7,288,842
일반관리비	사업비의 5%	342,747	342,755	-
이윤	사업비+일반관리비의 10%	719,769	719,786	
알선수수료	실비항목의 15%	-	-	748,326
부가가치세	과세대상 경비의 10%	791,746	791,765	304,833 ^{주)}
총계(천 원 미만 절사)		8,709,000	8,709,000	8,342,000

주: 정액항목과 알선수수료 합계금액에 대하여 과세
 자료: 산출내역서 및 정산보고서 내용 재구성